

1501150-12.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501150-12.2021.8.26.0161

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2114376/2021 - 02º D.P. DIADEMA, 12247761 - 02º D.P. DIADEMA, 529/21/242 - 02º D.P.

DIADEMA, 2114376 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Émerson Pinheiro Uchôa

Vítima:

Charles Pereira Vaz

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

14/12/2022

No dia 14 de dezembro de 2022 às 17h02min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Réu: EMERSON PINHEIRO UCHOA

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Vítima: CHARLES PEREIRA VAZ

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foram ouvida(s) a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha ____, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz(a), requeiro a gravação dos debates orais em audiovisual.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. EMERSON PINHEIRO UCHOA, qualificado à pág. 31, viu-se denunciado como incurso no art. 171, caput c/c art. 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de março de 2021, nesta cidade e comarca da Capital, EMERSON PINHEIRO UCHOA, previamente ajustado e com identidade de propósitos com outros agentes não identificados, obtiveram para si, mediante fraude, vantagem indevida no importe de R\$ 9.125,00, em prejuízo de Charles Pereira Vaz. Segundo o apurado, o denunciado e outros indivíduos não identificados decidiram aplicar o "golpe do leilão", praticado pela internet. Então, no dia dos fatos, a vítima, interessada em adquirir uma motocicleta, fez pesquisas pela internet e localizou o site de leilões hudsonbrito.com, o qual negociava a motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2018, placas não informadas. Acreditando que negociava com leiloeiros oficiais,

a vítima participou do leilão virtual e arrematou o veículo pelo valor de R\$ R\$ 9.125,00, após tratativas por meio do WhatsApp (11) 97148-4453 (fls. 08/13). A vítima, sem saber que tudo não passava de uma fraude, efetuou o pagamento no valor de R\$9.125,00, na conta bancária do denunciado (fls. 06/07). Após, constatou o golpe, já que não recebeu veículo algum, e o leilão não existia, e registrou a ocorrência. Em diligências encetadas pela Autoridade Policial, se chegou ao denunciado EMERSON. Ouvido a fls. 31, o denunciado alegou que, no dia seguinte ao recebimento da transferência, um gerente bancário, que se identificou como "Euler", realizou contato telefônico informando que o valor havia sido creditado por engano, solicitando que o denunciado transferisse o montante para a conta bancária por ele indicada, o que foi feito. Indagado, informou não se recordar dos dados do titular da conta bancária, comprometendo apresentar o respectivo extrato bancário, o que, contudo, não foi feito (fls. 48). A vítima representou criminalmente (fls. 05). Após o seu oferecimento, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do acusado. Citado, este apresentou resposta à acusação pela Defensoria Pública e, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução, foi ouvido o ofendido e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado. . Encerrada a instrução e superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes debateram. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia, alegando que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva. Pleiteou, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-se regime prisional mais gravoso. A Defesa, por sua vez, formulou pedidos atinentes à dosagem das penas. É, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A denúncia procede, devendo o acusado ser condenado no crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Nestes termos, a materialidade delitiva restou claramente comprovada através do boletim de ocorrência, sendo corroborada pelo restante dos elementos informativos e de prova. A autoria também restou incontroversa. O denunciado EMERSON UCHOA, interrogado em juízo, são verdadeiros os fatos narrados. Emprestou a conta, sabendo que iam dar golpe, sacou o dinheiro, ficou com uma parte e o restante ficou com os comparsas. É pinto e eletricista. Está arrependido. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática do delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre,

espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete – Processo Penal – ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Ainda, há o firme relato judicial da vítima. O ofendido Charles Pereira Vaz, ouvido em juízo, relatou que estava pesquisando, de fazer um investimento e, nesse site aí, alguns colegas disseram para verificar direito, verificou tudo, mas caiu no golpe. Entrou em contato com o leiloeiro Hudson. Cadastrou-se, foi a primeira vez que comprou online veículo. Deu o lance. Em torno de 4 (quatro) horas, estava encerrando o período de fechamento, disseram que ele tinha até tal horário para realizar o depósito, estranhou, mas pediu para o seu sobrinho realizar o depósito para ele. No leiloeiro em si, havia um número de conta, mas uma conta de terceiros. Foi feito o depósito nesta conta. Foi tentar retirar o bem, no dia seguinte, no endereço informado, era uma empresa, perguntou e o porteiro disse que era a terceira pessoa que estava procurando essa empresa e alertou que provavelmente teria caído no golpe. Falava com Hudson nesse meio tempo por whatsapp e, ato contínuo, Hudson ficou mudo. Seu sobrinho ligou e atenderam o telefone, uma moça atendeu, fingiu ser da empresa fictícia, ficou muda. Tentaram outra ligação em outro telefone, indagaram se era um golpe e a moça riu, dizendo que esse dinheiro ia ser utilizado para um churrasco no final do ano. Não soube da finalização das investigações. Não se lembra quem era o titular da conta bancária. Não recuperou nada do dinheiro. Registrou o boletim de ocorrência. Daniel dos Santos é seu sobrinho. Ele que fez a transferência. Não teve contato prévio com o denunciado. Seu prejuízo foi de R\$ 9.125,00. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Nesses termos, o arcabouço probatório é cristalino em comprovar a materialidade e a autoria do delito.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no art. 171, caput, do Código Penal. Não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou levem à extinção da punibilidade, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas. DOSIMETRIA. O réu é reincidente, circunstância a ser analisada na próxima fase a fim de evitar o bis in idem. O grau de culpabilidade não se mostrou elevado, tendo o réu demonstrado

arrependimento. Demais critérios judiciais dentro da normalidade. Fixo as penas-base em 1 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Presente a circunstância agravante da reincidência. Porém, incide, também, a atenuante obrigatória da confissão espontânea, razão pela qual promovo a compensação e neutralização de ambas, operação perfeitamente possível, consoante já decidiu a 6ª Turma C. STJ, no julgamento do HC nº 94.051/DF. Torno as penas definitivas nesses patamares, à falta de outras circunstâncias que pudessem interferir na dosagem das penas. Em razão dos elementos considerados quando da individualização e dosimetria da pena, levando em conta a confissão espontânea o arrependimento sincero demonstrado pelo réu, assim como a natureza do delito e a quantidade da pena fixada, inferior a quatro anos, excepcionalmente, entendo cabível, a fixação do regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, que se apresenta, neste caso, como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repreensão criminal na espécie. Verifica-se, no entanto, que o acusado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual se promove a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em que pese a reincidência, ela não se deu em virtude da prática do mesmo crime, entendido este como o previsto no mesmo tipo penal. Com efeito, o réu foi condenado previamente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, crime mais grave do que o apurado nestes autos, considerando o bem jurídico tutelado. Inclusive, a pena em concreto na primeira condenação restou mais elevada do que a destes autos. Assim, a prática posterior de crimes menos graves indica que é socialmente recomendável a substituição, como forma adequada e suficiente de se prevenir e reprimir o delito em tela. Observe-se que é o Código Penal que autoriza a substituição em caso de reincidente não específico, em seu art. 44, § 3º. Dessa forma, a tese de que a substituição não é socialmente recomendável quando há reincidência criminosa torna letra morta o referido dispositivo, que deve ser interpretado em observância aos parâmetros do próprio art. 59, do CP. Precedente neste sentido: "3. O art. 44, II, do Código Penal, não admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso. No entanto, a reincidência em crime doloso, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação da medida, tendo em vista que o § 3º oferece a possibilidade de concessão da benesse para os casos em que se entenda socialmente recomendável a medida e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 4. Se as instâncias ordinárias entenderam que o recorrente não preenchia os requisitos do art. 44 do Código Penal, para a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, afastando-a, notadamente, pela reincidência em crime doloso, o que evidencia não ser a medida pretendida socialmente recomendável, decidir em sentido contrário demandaria necessário revolvimento do contexto fático probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 5. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida. 6. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp n. 599.036/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 26/6/2017, grifo meu). Assim sendo, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em 1 (uma) prestação pecuniária em favor da vítima, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do pagamento da pena de multa originária, ficando advertido de que, em caso de descumprimento injustificado, anoto desde já que a pena alternativa será convertida em privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Buscando dar maior efetividade ao direito das vítimas em ver ressarcido o dano sofrido, a Lei n. 11.719/2008 modificou o Código de Processo Penal e passou a estabelecer que: "Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da

liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (...). Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". Essa lei trouxe consideráveis alterações ao Código de Processo Penal, dentre elas, o poder conferido ao magistrado penal de fixar um valor mínimo para a reparação civil do dano causado pela infração penal, sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pelo ofendido na esfera cível. Assim, ao impor ao juiz penal a obrigação de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, está-se ampliando o âmbito de sua jurisdição para abranger, embora de forma limitada, a jurisdição cível, pois o juiz penal deverá apurar a existência de dano civil, embora pretenda fixar apenas o valor mínimo. Dessa forma, junto com a sentença penal, haverá uma sentença cível líquida, e mesmo que limitada, estará apta a ser executada. Em outras palavras, a alteração que a Lei nº 11.719/2008 produziu no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, teve por objetivo dotar a vítima de um título executivo líquido, para satisfação mínima dos danos que o delito lhe provocou, sem necessidade de arrastá-la para a ação penal, vitimando-a ainda mais. Sua finalidade foi a de criar atalhos ao longo e penoso caminho da liquidação da sentença, que acaba por desestimular a vítima ou seus sucessores a perseguir a recomposição dos danos, sejam elas de ordem material ou moral. Pode-se dizer que o acusado não se defende unicamente em relação à acusação penal, mas também aos danos e à quantificação deles, que o juiz deve fixar, necessariamente, na sentença. E não se pode mesmo falar em "surpresa", porque dispondo a lei que a sentença condenatória produz o efeito automático de obrigá-las a reparar os danos, cumpre atentar para esse aspecto que a demanda pode tomar, se procedente a acusação. Não se faz necessário que a inicial acusatória indique o "valor mínimo", para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, que é realizado no decorrer do processo, por meio de defesa e produção de provas que contrariem não apenas aquelas que comprometem a inocência do réu, como também as que estejam a permitir a quantificação monetária dos prejuízos que os crimes causaram. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto a tal fim não poderá ser impedido de quantificar esse valor mínimo a título de dano moral sofrido pela vítima. O tema ainda é controverso na doutrina, no entanto, Daniel Roberto Hertel registra que o art. 387, IV, do CPP não restringiu a indenização tão-somente aos danos materiais, referindo-se, genericamente, à "reparação dos danos". Por essa razão, e considerando que "uma infração penal pode redundar em dano material e/ou dano moral", conclui o autor que "não se pode vislumbrar qualquer impossibilidade de o juiz criminal fixar indenização tanto pelo dano material como pelo dano moral sofrido pelo sujeito passivo" (Aspectos processuais civis decorrentes da possibilidade de fixação de indenização civil na sentença penal condenatória. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2150, 21 maio 2009). O mesmo entendimento é adotado por Yordan Moreira Delgado e Werton Magalhães Costa, bem como por Noberto Avena (Comentários à reforma do Código de Processo Penal e Lei de Trânsito. Salvador: Editora JusPODIVM, 2009, p. 72; Processo penal esquematizado. São Paulo: Método, 2009, p. 248). Antônio do Passo Cabral, também entende que: "Embora na maioria dos casos o dano moral necessite de prova alongada para sua aferição, se a prova estiver nos autos ou puder ser facilmente obtida, pensamos ser possível a fixação" (in O valor mínimo da indenização cível fixado na sentença condenatória penal: notas sobre o novo art. 387, IV, do CPP. Rio de Janeiro: Revista EMERJ, v. 13, n. 49, p. 325). Ainda, Andrey Borges de Mendonça assevera que "É relevante notar que a possibilidade de o magistrado criminal fixar o valor mínimo na sentença independe de pedido explícito. E não há violação ao princípio da inércia, segundo pensamos. Isto porque é efeito automático de toda e qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado impor ao réu o dever de indenizar o dano causado. Não é da própria disposição legal o mencionado efeito. É automático, já dissemos. Ou seja, independentemente de qualquer pedido, no âmbito penal, a sentença penal condenatória

será considerada título executivo. O mesmo se aplica em relação ao valor mínimo da indenização: decorre da lei, é automático, sem que seja necessário pedido expresso de quem quer que seja. A única modificação que a reforma introduziu foi transmutar o título executivo, que antes era ilíquido e agora passa a ser líquido, ao menos em parte. E o fez porque há um interesse social de que todos os efeitos do crime sejam apagados, ou ao menos mitigados, especialmente o dano causado à vítima. Justamente neste sentido estão as disposições quanto ao dever de indenizar o dano.” (Mendonça, Andrey Borges de, Nova Reforma do Código de Processo Pena Comentada artigo por artigo, São Paulo, Editora Método, p. 240.). No caso dos autos, presente o dano material, não somente pode, como, na espécie, deve ser arbitrada, em favor da vítima CHARLES, indenização mínima. Considerando os elementos dos autos, fixo a quantia de R\$ 9.125,00 (nove mil, cento e vinte e cinco reais), a título de indenização mínima por danos patrimoniais. Incidirá correção monetária a partir da data da apropriação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Os juros de mora, por sua vez, deverão incidir, da mesma forma, do evento ilícito, ex vi do art. 398 do Código Civil, no patamar de 1% ao mês. Servirá a presente como título executivo judicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado EMERSON PINHEIRO UCHOA, qualificado à pág. 31, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 170, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, ficando a pena privativa de liberdade substituída na forma acima explicada. FIXO, ainda, como fulcro no artigo 387, IV, do CPP, o valor mínimo de R\$ 9.125,00 (nove mil, cento e vinte e cinco reais), para reparação dos danos materiais causados à vítima pela infração penal. Será possível a compensação entre os pagamentos realizados à título de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária em favor da vítima) e esse valor ora arbitrado. Transitada esta em julgado, lancem seu nome no rol dos culpados. Respondeu a este processo solto e, querendo, poderá recorrer em liberdade. Isento-o do pagamento da taxa judiciária, por presumir sua miserabilidade, em razão dos dados socioeconômicos informados. PUBLICADA em audiência, os presentes saem cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação da d. Defensora Pública, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pela Defensoria Pública foi dito que: MM. Juiz, roga esta defesa pelo parcelamento da prestação pecuniária fixada à título de pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade. O acusado declinou ser possível o pagamento do montante fixado em 10 (dez) parcelas mensais de igual valor (R\$ 500,00), em todo dia 25, a partir do mês que vem.

Pelo Ministério Público foi dito que: MM. Juiz, não me oponho ao pleito defensivo.

A vítima CHARLES PEREIRA VAZ apontou seus dados bancários como sendo: Banco do Brasil, Agência 1541 5, Conta corrente 302671 X e CPF: 11670764869. Informou ainda que gostaria de receber através do Pix de sua irmã: 260 713 708 09.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Defiro o pleito defensivo. Deverá o sentenciado realizar o pagamento de 10 (dez) parcelas mensais de idêntico valor (R\$ 500,00), até o dia 25 de cada mês (a partir do mês de janeiro de 2.023), em favor do denunciado, procedendo-se com a juntada dos respectivos comprovantes. 3. Caso deixe de realizar qualquer pagamento, Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. 4. Saindo ciente e

intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, nos termos do Provimento CG nº 05/2022 desta E. Corte, o qual alterou os artigos 480 das NSCGJ, expeça-se certidão de sentença (Categoria 2, Modelo - 505791) e, em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para fins do artigo 51 do Código Penal. Cadastrada a guia de recolhimento definitiva, expedida certidão de sentença e encaminhados os demais ofícios que, porventura, revelarem-se necessários, proceda-se ao lançamento da movimentação "Cód. 61619" e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Eventual pedido formulado pelo Ministério Público de declaração da extinção da punibilidade do sentenciado quanto à pena de multa em razão do valor irrisório, em que pese ser sua apreciação de competência do juízo da execução, face o princípio da economia processual, desde já HOMOLOGO, anote-se. No mais, cumpram-se as determinações dos §§ do art. 480 das NSCGJ. Saem os presentes cientes e intimados. Nada mais.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EWTjMgMlhAxItswxBE_VuFoBq3PRQYPTHX-VPIZN4V65Ag

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Eegy9FicpNZJvirC16FuVXUBdiN87PpXaTiaowmdL1jxzg

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EWobVIbwrJtJoD4Kqk31vEsBb4rNFWZXID3bboY9ZVwSng

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA